Servicio Local de Educación Pública
Santa Rosa
Ministerio de Educación

OFICIO CIRCULAR N°:

ANT.: Circular N°020 – 17/06/2025 Informa a directores/as de Establecimientos Educacionales del SLEP Santa Rosa Flujograma referido a ingreso de denuncias en la Superintendencia de Educación.

MAT.: Se reitera información a directores de Establecimientos Educacionales del SLEP Santa Rosa referido a ingreso de denuncias en la Superintendencia de Educación.

DE: SEÑOR LUIS EMILIO ECHEVERRÍA DONAIRE
DIRECTOR EJECUTIVO SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTA ROSA

A: DIRECTORES Y DIRECTORAS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTA ROSA

Junto con saludar, mediante la presente circular, con ocasión de las denuncias o fiscalizaciones de oficio que deriven en una investigación o solicitud de antecedentes por parte de la Superintendencia de Educación, en adelante SIE o SUPEREDUC, en su rol de órgano fiscalizador, es necesario reforzar en el flujograma entregado el año 2025 de procesos que nos permitan actuar de manera eficiente, eficaz y colaborativamente ante el requerimiento de esta entidad y que, por ley, estamos mandatados a cumplir en nuestro rol de sostenedores. Es por esto por lo que, nos permitimos informar a ustedes los procedimientos y flujogramas que se han adoptado por este Servicio Local de Educación Pública para dar respuesta íntegra y satisfactoria a estos procesos.

En primer lugar, resulta necesario señalar que la SIE es una institución que, como parte del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación (SAC) debe enfocar sus acciones para el logro de este objetivo.

Una de sus funciones principales es recibir y gestionar las denuncias, solicitudes de mediación, conciliación y consultas que los miembros de las comunidades educativas les presentan, con el fin de indagar ante posibles situaciones que puedan ser vulneradoras de derechos o constituir infracción a la normativa. Por esto, en el cumplimiento del mandato que la ley les entrega, y con el objetivo de tener todos los antecedentes que puedan aportar los interesados y las autoridades de los Establecimientos Educacionales, la SIE inicia procesos de indagación sobre determinados hechos, con el fin de concluir con una solución que constituya una solución que favorezca la mejora y aporte a la calidad de los procesos educativos.

ARTA AISV JCEV KIMP

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/ZE9BT0-079

Ahora bien, el artículo 46, letra f), del DFL N°2, de 2009, del Ministerio de Educación, establece que los Establecimientos Educacionales deben contar con un Reglamento Interno que regule las relaciones en el Establecimiento Educacional, entre los distintos actores de la comunidad educativa. Dicho reglamento, en materia de Convivencia Educativa, debe incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación y diversas conductas que constituyan faltas a la buena convivencia educativa, graduándolas o tipificándolas de acuerdo con su menor o mayor gravedad. De igual forma, deberá establecer las medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, que podrán incluir desde una medida pedagógica hasta medidas excepcionales como la expulsión o la cancelación de la matrícula. En todo caso, en la aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo momento el debido proceso.

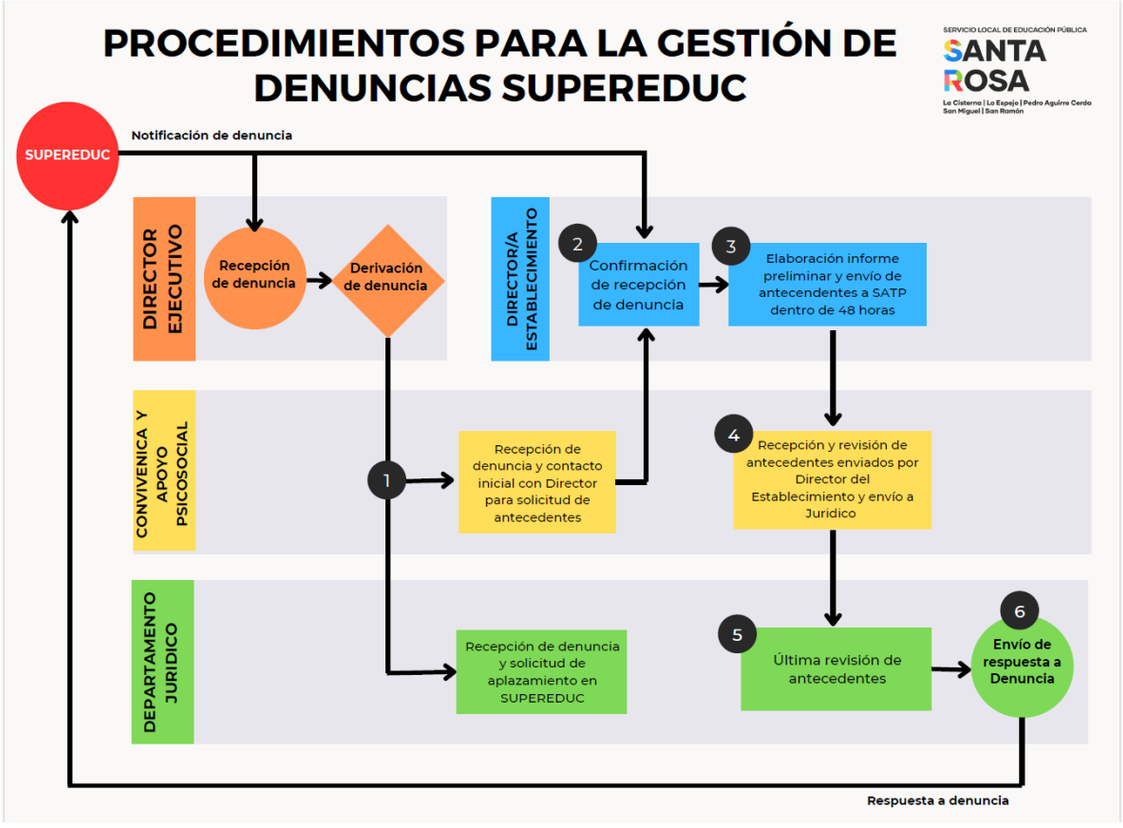
Por su parte, la Resolución Exenta N°482 de junio de 2018, de la SIE, que imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos, dispone en su Numeral 5.9.6, que los Establecimientos Educacionales reconocidos oficialmente por el Estado deben contener en sus Reglamentos Internos estrategias de prevención y protocolos de actuación mínimos frente a ciertas situaciones que afecten a la comunidad educativa. Estos protocolos de actuación deben activarse íntegramente, dentro de los plazos establecidos en tiempo y forma, respetando cada paso del proceso, dejando los verificadores respectivos de cada acción. Cabe señalar, que el incumplimiento en la activación del protocolo correspondiente, como la omisión en las tramites a efectuar en cada etapa, puede acarrear eventuales responsabilidades administrativas.

Con respecto al procedimiento de tramitación de denuncias ante la SIE, cabe señalar que una vez que reciben los antecedentes, evaluarán si son suficientes o si es necesario solicitar complementarlos. Posteriormente, serán analizados en conjunto con toda la información recabada y se resolverá si en relación con los hechos, no se presenta infracción de normativa y se cierra con observaciones y mejoras para el establecimiento. Por el contrario, en caso de que existan evidencias de una posible infracción, se podrá plantear la alternativa de subsanar o alcanzar una conciliación, o eventualmente derivar para iniciar un proceso de fiscalización o formulación de cargos. La instancia de mediación se puede presentar en cualquier etapa del proceso siempre y cuando se cumplan las condiciones para su ejecución, y esta resulte aplicable. Instancias como Procesos de Conciliación, Actas de Fiscalización y/o Formulación de Cargos deben ser informados al SLEP por el director/a del establecimiento, inmediatamente después de haber tomado conocimiento.

Es importante tener presente que, en virtud del artículo 52, inciso 2°, de la Ley N°20.529, que crea el SAC de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización, los hechos que constate el funcionario/a de la SIE, podrán constituir presunción legal de veracidad para todos los efectos legales, por lo que, es muy importante, a través de la prueba que obtengamos como sostenedores en colaboración con los establecimientos educacionales, derribar esta presunción de veracidad. Se debe considerar, además, que entregar la información solicitada por la SIE de forma inexacta o incompleta constituye una infracción menos grave, o, peor aún, no entregar derechamente la información constituye una infracción grave, según lo dispuesto en los artículos 77, literal b), y 76, literal b), respectivamente, ambos de la Ley N°20.529. Por lo anterior, a continuación, se presenta el flujograma de trabajo realizado desde el Área de Convivencia Educativa,

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/ZE9BT0-079

en conjunto con los profesionales del Departamento Jurídico y Transparencia, para dar respuesta a los requerimientos de la SUPEREDUC:



1. El proceso puede comenzar a través de dos canales. Primero, vía denuncia ante la SIE. Segundo, por una fiscalización de oficio por parte de la SIE. En ambos casos, será notificada al director ejecutivo y/o al director del Establecimiento Educacional vía correo electrónico. En caso de que la denuncia o fiscalización de oficio, sea notificada directamente al director/a del recinto educacional, se deberá inmediatamente informar, con la remisión del correo electrónico, al director ejecutivo y al Área de Convivencia Educativa y Apoyo Psicosocial.
2. Director ejecutivo derivará la denuncia al Área de Convivencia Educativa y Apoyo Psicosocial y al Departamento Jurídico.
3. Área de Convivencia Educativa y Apoyo Psicosocial realizará el primer contacto con el director/a del Establecimiento Educacional, vía telefónica o mediante correo electrónico, para confirmar la recepción de la denuncia y solicitar los antecedentes requeridos por la Superintendencia.
4. El/la directora/a del establecimiento educacional, deberá enviar los antecedentes requeridos al profesional que realiza el contacto, **dentro de un plazo de 48 horas siguientes al contacto del profesional del Área de Convivencia Educativa**.
✓ Durante este proceso, el Profesional que tomará el contacto con el director/a del Establecimiento Educacional, entregará lineamientos y resolverá dudas respecto a los antecedentes requeridos.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/ZE9BT0-079

✓ Se hace importante señalar que los documentos NO pueden ser enviados a través de nubes virtuales o Google Drive, en atención a garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de estos. Los antecedentes solicitados siempre deben ser ingresados mediante correo electrónico, solicitando respetar estrictamente el plazo, formato y número de archivos referidos por la SIE.

5. El profesional que realiza el primer contacto con el Establecimiento, recepcionará los antecedentes y, luego de su revisión, los enviará vía correo electrónico a los profesionales del Departamento Jurídico para su revisión.

✓ Durante este proceso, se podrán solicitar nuevos antecedentes a los directores/as de los Establecimientos Educacionales para complementar los antecedentes enviados.

6. Los profesionales del Departamento Jurídico realizarán la última revisión de los antecedentes y elaborarán la respuesta formal por parte del sostenedor ante la denuncia o fiscalización de oficio, la cual será remitida a la SUPEREDUC, con la venia del director ejecutivo, dentro de los plazos establecidos.

Frente a este procedimiento, **se recalca la importancia desde los Establecimientos Educacionales de cumplir con los plazos establecidos en esta circular, con el fin de poder dar respuesta de manera oportuna y dentro de los plazos indicados por la SIE**, de manera que, evitemos sanciones que, finalmente, van directamente en perjuicio de nuestros y nuestras estudiantes.

En este sentido, es importante destacar que, conforme a lo establecido en la Ley N°21.040, que crea el Sistema de Educación Pública, y el DFL N°2 de 2009, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°19.070, el/la director/a del Establecimiento Educacional tiene una responsabilidad directa y esencial en la gestión de las respuestas a las denuncias presentadas ante la SIE. De acuerdo con estas normativas, el/la director/a debe garantizar que el establecimiento cumpla con sus funciones en la gestión de los procesos de denuncia, asegurando la aplicación de medidas adecuadas para proteger los derechos de los involucrados, promover la convivencia escolar y dar respuesta oportuna a las solicitudes de la SIE. Además, el/la director/a es responsable de asegurar que los plazos y procedimientos establecidos sean cumplidos, lo que incluye la correcta entrega de la información solicitada. El incumplimiento de estos compromisos puede derivar en consecuencias legales y administrativas para el establecimiento, dado que la responsabilidad última recae en el/la director/a para asegurar la correcta aplicación de los protocolos y el manejo de los casos denunciados. Por ello, es fundamental que los/as directores/as gestionen activamente los procesos, supervisen las indagaciones y apliquen las medidas correctivas necesarias cuando así lo requiera cada situación. En virtud de lo anterior, se recalca que los/las directores/as deben cumplir estrictamente con el flujograma establecido por el SLEP para la tramitación de denuncias, ya que el cumplimiento de este procedimiento es esencial para asegurar la correcta gestión de las denuncias y evitar sanciones por parte de la SIE.

Finalmente, se informa que, en caso de que los/as directores/as de los Establecimientos Educacionales no cumplan con los plazos estipulados, dicha conducta podría constituir una eventual responsabilidad administrativa conforme a lo establecido en el Estatuto Administrativo (Ley N.° 18.834). Asimismo, se señala que el procedimiento será revisado permanentemente y podrá ser modificado de acuerdo con los cambios en la normativa educacional vigente.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/ZE9BT0-079

En este contexto, solicitamos el trabajo colaborativo de todos y todas quienes tenemos la responsabilidad de velar por una mejor educación pública para nuestros/as niños, niñas y adolescentes del territorio. En este sentido, con el objetivo de evitar eventuales sanciones de la SUPEREDUC, se solicita dar cumplimiento a la presente circular, toda vez que, conforme lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley N°19.070, el director/a del establecimiento educacional, es el encargado de administrar, supervisar y coordinar la educación dentro de su establecimiento, lo que conlleva a que tienen responsabilidades adicionales en el cumplimento de la normativa educacional.

Agradecemos profundamente el compromiso, el trabajo conjunto y la pronta implementación de estas directrices, que sin duda contribuirán a fortalecer la educación pública.

Sin otro particular, se despide atentamente,

Firmado por:
Luis Emilio Echeverría Donaire
Director Ejecutivo
Fecha: 26-10-2026 11:36 CLST (UTC-3)
Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa

Distribución:
Directores/as Escuelas y Liceos SLEP Santa Rosa - directores@slepsantarosa.cl
Directoras Jardines Infantiles SLEP Santa Rosa – jardines@slepsantarosa.cl
Subdirección de Apoyo Técnico Pedagógico
Departamento Jurídico y Transparencia
Departamento Jurídico y Transparencia
Oficina de Partes

ARTA AISV JCEV KIMP

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:
https://doc.digital.gob.cl/validador/ZE9BT0-079